

주 의 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 시효소송 제기 부적정
2. 소관부점 : 가계재기지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계재기지원처는 공사 무담보채권 중 시효완성일이 도래한 채권에 대해 소제기 실익 등을 검토하여 실익이 있는 경우에는 고문변호사에 시효연장 소송 등을 위임하고 변호사 수수료 등을 지급하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조에 따르면 시효 및 연장시효 도래 채권의 원금잔액¹⁾이 2백만 원 이하이고 채권 회수 실익이 없는 경우에는 시효중단조치를 취하지 않는다고 되어 있다.

따라서, 회수실익이 있는 발견재산이 없고 원금잔액이 2백만 원 이하인 채권에 대해서는 시효중단을 위한 불필요한 시효소송을 제기하여 소송비용을 지출하지 않도록 하여야 한다.

1) 중복채무자의 경우 채권별 원금잔액의 합계액으로 함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 가계재기지원처에서 제기한 시효연장소송 512건을 점검한 결과

같은 처 소관 채무자 ○○○ 채권(□□캐피탈 XXXX-XXXXXX)의 경우 회수실익이 있는 발견재산이 없고 원금잔액이 X,XXX천 원이므로 시효연장소송을 제기할 필요가 없는데도 20XX. X. XX. 시효중단을 위한 지급명령을 신청하고 변호사에게 소송비용 XXX천 원을 지급하는 등

[별표 5]와 같이 회수실익이 있는 발견재산이 없고 원금잔액이 2백만 원 이하인 총 38건의 채권에 대해 불필요하게 시효연장소송을 제기하고 소송비용 5,472천 원을 지급한 사실이 있다.

[소관부점 의견] 가계재기지원처는 감사 결과를 수용하면서 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

가계재기지원처장은 회수실익이 있는 발견재산이 없고 원금잔액이 2백만 원 이하인 채권에 대해서는 시효중단을 위한 시효연장소송을 제기하지 않도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

[별 표 5] 원금잔액 2백만 원 이하 채권 시효소송 제기 현황

(단위 : 천 원)

연번	차주번호	차주명	원금 잔액	소송 비용	사건번호	사건번호	소제기일자
----	------	-----	----------	----------	------	------	-------